

Anexo 3
Original 2000

Acuerdo de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos

RESUMEN: Este Anexo recoge el Acuerdo de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos suscrito el 13 de junio de 2000 por un grupo de personalidades, incluyendo representantes de organizaciones de derechos humanos y de las FF.AA. Convocados por el presidente de la república, ellos acordaron un procedimiento destinado a hacer el mayor esfuerzo para ubicar los restos de los detenidos-desaparecidos. En el texto se consigna que hay hechos sobre los cuales “no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de que no se repitan. Nos referimos a las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar. Nos referimos también a la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar”. Las FF.AA. y Carabineros “se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislación que proponemos, los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos-desaparecidos o establecer su destino”.

PALABRAS CLAVE: Mesa de Diálogo, derechos humanos, detenidos-desaparecidos, Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile

Suscribieron el Acuerdo: Víctor Aravena Neftalí (obispo Iglesia Metodista de Chile); Guillermo Blanco (premio Nacional de Periodismo); Jorge Carvajal (Gran Maestro de la Gran Logia de Chile); Jaime Castillo Velasco (presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos); León Cohen (representante de la Comunidad Judía en Chile); José Ignacio Concha (general de Aviación, Fuerza Aérea de Chile); Mario Fernández Baeza (ministro de Defensa Nacional); Ángel Flisfisch (subsecretario de Marina); Luciano Fouilloux (exsubsecretario de Carabineros); Roberto Garretón (abogado); Felipe Howard (contralmirante, Armada de Chile); Elizabeth Lira (psicóloga); Jorge Manzi (coordinador de la Mesa de Diálogo); Pamela Pereira (abogada); José Reinaldo Ríos Cataldo (general de Carabineros, Carabineros de Chile); Héctor Salazar (abogado); Juan Carlos Salgado (brigadier general, Ejército de Chile); Gonzalo Sánchez (coordinador de la Mesa de Diálogo); Sol Serrano (historiadora); Claudio Teitelboim (premio Nacional de Ciencias); Sergio Valech (obispo auxiliar de Santiago); José Zalaquett (abogado, académico, consultor).

Publicación original: *Estudios Públicos* 2000. Acuerdo de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos. *Estudios Públicos* 79, 481-487.

Agreement of the Human Rights Roundtable

ABSTRACT: The Appendix contains the Agreement of the Human Rights Roundtable signed on June 13, 2000, by a group of personalities, including representatives of human rights organizations and the Armed Forces. The text states there are facts about which "there is no other legitimate attitude than rejection and condemnation, as well as the firm decision not to repeat them. We refer to the serious human rights violations committed by agents of State organizations during the military government. We also refer to the political violence committed by some opponents of the military regime". The Armed Forces and the Carabineros "solemnly commit themselves to develop, within six months of the entry into force of the legislation we propose, the maximum possible efforts to obtain useful information to find the remains of the disappeared-prisoners or to establish their fate".

KEYWORDS: Human Rights Roundtable, human rights, disappeared-prisoners, Armed Forces, Chilean Police

I. Reflexiones fundamentales

La Mesa de Diálogo fue convocada por el Supremo Gobierno porque subsiste entre los chilenos un desencuentro que dificulta que el país avance unido hacia el futuro.

Chile sufrió, a partir de la década de los sesenta, una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones.

Sin embargo, hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan. Nos referimos a las graves violaciones a los derechos humanos, en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar. Nos referimos también a la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar.

En especial nos preocupa hondamente la tragedia, aún no resuelta, de los detenidos-desaparecidos. Es imperativo y urgente contribuir a superar este problema. Ello requiere de parte de todos un espíritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para ese fin.

Con miras a propiciar dicho espíritu y, en general, de avanzar hacia un reencuentro nacional, representantes de las FF.AA. y Carabineros, abogados de derechos humanos, autoridades de entidades éticas y personeros de la sociedad civil, han trabajado por largo tiempo en esta instancia de diálogo, reconstruyendo espacios de confianza sobre la base de la tolerancia y la franqueza.

Debemos comenzar por explicitar las lecciones morales que se desprenden de nuestra historia reciente.

El país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas en nuestra patria.

Reafirmamos que es condición del Estado de derecho que el ejercicio legítimo de la fuerza quede entregado exclusivamente a los órganos competentes en un sistema democrático, como también el rechazo absoluto de la violencia como método de acción política. Se hace indispensable desterrar y rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso al poder por vías distintas de las democráticas.

Aseveramos, asimismo, que la defensa del Estado de derecho y en particular el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la república, en todo tiempo y circunstancia, es sustento ético de las instituciones de la nación.

Es necesario formar y educar a nuestras generaciones futuras en el debido respeto de los derechos de las personas. Para ello, se deben incorporar o reforzar, en todos los ámbitos de la enseñanza nacional, los contenidos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

La solución del problema de los detenidos-desaparecidos requiere de la ubicación de sus restos mortales, cuando ello sea posible, o que se establezca, en todo caso, su destino. Si conseguimos ese objetivo habremos cumplido con el deber de dar paz de espíritu —en alguna medida— a sus familiares. Sin embargo, la necesidad de conocer el paradero de los detenidos-desaparecidos trasciende ese deber; también tiene como propósito que el país tome conciencia, de manera concreta, de aquello que no debe repetirse.

2. Contenidos principales de un compromiso para ser asumido por el país entero

Con el fin de superar los problemas del pasado y avanzar hacia el reencuentro de todos los chilenos, llamamos a realizar un gran esfuerzo nacional que comprometa muy activamente a las más altas autoridades del país, a las instituciones civiles, militares, religiosas y éticas, así como a la comunidad nacional en su conjunto, en la tarea de encontrar los restos de los detenidos-desaparecidos o, cuando ello no sea posible, obtener al menos la información que permita clarificar su destino.

Condiciones generales sobre la información

Con el objeto de obtener información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos-desaparecidos, proponemos que se dicten disposiciones legales que establezcan el secreto profesional en los términos que se señalan más adelante.

La Mesa de Diálogo declara que quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos-desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la legislación vigente, de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia. Igualmente, quienes entreguen información falsa o tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o denuncia calumniosa.

Respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile

Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislación que proponemos, los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos-desaparecidos o establecer su destino. La información que por esta vía obtengan será entregada al presidente de la república.

Las personas que reciban o recaben esta información estarán amparadas por el secreto profesional, conforme al cual no estarán legalmente obligadas a señalar su fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del informante. Quienes violen este secreto profesional deberán ser sancionados de acuerdo a la legislación vigente.

La Mesa de Diálogo acoge la afirmación de los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el sentido de que sus respectivas instituciones no cuentan actualmente con esa información, pero están dispuestas a colaborar en su obtención.

Respecto de las instituciones religiosas y éticas presentes en esta Mesa de Diálogo

Las autoridades de instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo se comprometen a colaborar en esta tarea en el mismo plazo establecido. Asimismo, promoverán mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no revelar sus fuentes de información. La ley deberá establecer las categorías de personas que detentarán las prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta vía se obtengan serán entregados al presidente de la república.

Respecto de los poderes del Estado, se solicita lo siguiente

Al poder ejecutivo:

Que proponga, en el más breve plazo posible al Congreso Nacional y con la urgencia del caso, las modificaciones legales necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos-desaparecidos.

Que disponga de los recursos materiales y humanos que requieran las diferentes instancias y organismos que estén llamados a participar en este esfuerzo nacional.

Que solicite a la excelentísima Corte Suprema la designación de los ministros en visita que correspondan, una vez recibida la información pertinente.

Al Congreso Nacional:

Que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que proponga el presidente de la república en orden a establecer el secreto profesional.

A la Corte Suprema de Justicia:

Que designe ministros en visita a fin de que se aboquen y otorguen especial atención a las causas que, con motivo de la información remitida por el presidente de la república, sea necesario instruir para los fines de aclarar el paradero de los detenidos-desaparecidos. En aquellos casos en que la nueva información corresponda a procesos que se encuentran en actual tramitación, esta deberá remitirse al tribunal correspondiente.

Que instruya a los ministros en visita para que las causas sean tramitadas con la mayor expedición posible, especialmente en lo referente a la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la data y causas de la muerte, así como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello de acuerdo con la legislación vigente.

Solicitamos al señor presidente de la república, como máxima autoridad de la nación que, una vez finalizada la vigencia de las medidas propuestas, evalúe los resultados del conjunto de estos esfuerzos y, si lo estima necesario, las prorrogue por otros seis meses.

Le solicitamos, asimismo, que, luego de esa evaluación y si lo estima necesario, impulse medidas complementarias para conseguir los objetivos propuestos. Con ese fin, la Mesa de Diálogo pone a su disposición el conjunto de sus estudios y debates sobre medidas analizadas, aunque no acordadas, que pudiese considerar viables.

3. Consideraciones finales

Con esta declaración se pretende asumir nuestro pasado. Comprendemos que es injusto traspasar a los jóvenes los conflictos y divisiones que han dañado al país.

El espíritu que nos anima es legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto.

La Mesa de Diálogo estima que, sobre estas premisas, se pueden crear las condiciones que efectivamente contribuyan a la unidad nacional y a profundizar las bases de la convivencia entre todos los chilenos.

Integrantes de la Mesa de Diálogo

Víctor Aravena Neftalí Obispo Iglesia Metodista de Chile	Pamela Pereira Abogada
Guillermo Blanco Premio Nacional de Periodismo	Edmundo Pérez Yoma Participó como ministro de Defensa Nacional hasta el 10 de marzo de 2000
Jorge Carvajal Gran maestro de la Gran Logia de Chile	José Reinaldo Ríos Cataldo General de Carabineros, Carabineros de Chile
Jaime Castillo Velasco Presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos	Héctor Salazar Abogado
León Cohen Representante de la Comunidad Judía en Chile	Juan Carlos Salgado Brocal Brigadier general Ejército de Chile
Ignacio Concha Besa General de Aviación, Fuerza Aérea de Chile	Gonzalo Sánchez Coordinador Mesa de Diálogo
Mario Fernández Baeza Participó como asesor del ministro de Defensa Nacional hasta el 10 de marzo de 2000, y desde esa fecha como ministro de Defensa Nacional	Sol Serrano Historiadora
Ángel Flisfisch Fernández En la primera etapa participó como subsecretario de Aviación y después como subsecretario de Marina	Claudio Teitelboim Premio Nacional de Ciencias
Luciano Fouillioux Fernández En la primera etapa participó como subsecretario de Carabineros	Sergio Valech Aldunate Obispo auxiliar de Santiago
Roberto Garretón Abogado	Gonzalo Vial Historiador
Felipe Howard Contralmirante Armada de Chile. Participó en una segunda etapa, en reemplazo del contralmirante Alex Waghorn	Alex Waghorn Jarpa Contralmirante Armada de Chile. Participó en una primera etapa
Elizabeth Lira Sicóloga	José Zalaquett Abogado, académico, consultor
Jorge Mans Coordinador Mesa de Diálogo	

